

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3154/2532

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์
(ประเทศไทย)

สหภาพแรงงานผู้จำหน่ายผงชูรส

จำกัด.

กับพวก.

คณะกรรมการของสหภาพแรงงานเป็นผู้แทนที่มีอำนาจดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน หากคณะกรรมการของสหภาพแรงงานไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการในฐานะเป็นผู้แทนทั้งหมด ก็มีสิทธิที่จะตกลงมอบหมายให้กรรมการของสหภาพแรงงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนรวมกันทำกิจการแทนคณะกรรมการของสหภาพแรงงานได้

การดำเนินคดีของสหภาพแรงงานจำเลยที่ ๑ ต้องกระทำร่วมกันโดยจำเลยที่ ๒-๑๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ผู้เดียวลงชื่อแต่งตั้ง ส. เป็นทนายความให้มีสิทธิอุทธรณ์ในนามจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒-๑๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการของจำเลยที่ ๑ มิได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๓ ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการแต่อย่างใดจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓ เป็นผู้แทนของจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่ ส. ทนายความลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจโดยชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นประธานและจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ เป็นกรรมการ จำเลยที่ ๑ ยื่นข้อเรียกร้องต่อโจทก์แล้วขอถอนไป พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานพยายามขจัดข้อโต้แย้งโดยขอให้เจรจาหาข้อยุติ จำเลยปฏิเสธการปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการนัดหยุดงานจากจำเลยที่ ๑ อ้างว่าการเจรจาและการไกล่เกลี่ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่อาจตกลงกันได้ จึงเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ที่ประชุมของจำเลยที่ ๑ จึงมีมติให้นัดหยุดงานในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๑ เวลา ๘ นาฬิกา เป็นต้นไป โจทก์มีหนังสือคัดค้านว่าจำเลยที่ ๑ กับพวกไม่มีสิทธิแจ้งการนัดหยุดงานและมีคำสั่งให้ลูกจ้างของโจทก์ทุกคนทำงานต่อไป จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๔ และลูกจ้างส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้าทำงาน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบสี่และสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ยกเลิกการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้กลับเข้าทำงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ต่อไป

จำเลยทั้งสิบสี่ให้การว่า จำเลยกระทำการตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้ละเมิด โจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยมีสิทธินัดหยุดงาน จำเลยรวมทั้งลูกจ้างของโจทก์ยังปฏิบัติงานตามปกติโจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๔ และลูกจ้างของโจทก์ที่นัดหยุดงานยกเลิกการหยุดงาน และเข้าทำงานตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์

จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำแถลงฉบับลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๑ มีใจความว่าจำเลยที่ ๓ ซึ่งลา

ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ได้หมดอำนาจการเป็นกรรมการของ
จำเลยที่ ๑ ไปแล้ว ใบแต่งตั้งนายทนายของจำเลยที่ ๑ ที่จำเลยที่ ๓ ลงนามจึงไม่ถูก
ต้อง ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๓๑ โดยนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ทนายความเป็นผู้ลงชื่อใช้สิทธิอุทธรณ์
โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้แต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ เป็นทนายความ ศาล
ฎีกาจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๑ ให้จำเลยที่ ๑ ทำใบแต่งตั้งทนายความ
แต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ ให้ถูกต้องจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ ในฐานะ
กรรมการของจำเลยที่ ๑ ได้ลงชื่อแต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ เป็นทนายความ
ตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ ๓ มีอำนาจ
แต่งตั้งทนายความในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือไม่ศาล
ฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๗ และการดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน
นั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๐๐ซึ่งบัญญัติว่า "ให้สหภาพแรงงานมีคณะกรรมการ
เป็นผู้ดำเนินกิจการเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคล
ภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำ
แทนก็ได้"ซึ่งหมายความว่า ผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนของสหภาพแรงงานที่มีอำนาจ
ดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานได้แก่คณะกรรมการของสหภาพแรงงานนั้น ๆ โดย
เฉพาะ หากคณะกรรมการของสหภาพแรงงานไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการในฐานะ
เป็นผู้แทนทั้งหมด คณะกรรมการของสหภาพแรงงานก็มีสิทธิที่จะตกลงมอบหมาย
ให้กรรมการของสหภาพแรงงานคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนร่วมกันทำกิจการแทน
คณะกรรมการของสหภาพแรงงานก็ได้กรณีของจำเลยที่ ๑ นี้ ข้อเท็จจริงได้ความ
ตามคำฟ้องโจทก์ โดยจำเลยทั้งสิบสี่ได้ให้การโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า จำเลยที่ ๒ เป็น
ประธานและจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ เป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ ดังนั้นในการดำเนิน
คดีของจำเลยที่ ๑ พึงต้องกระทำร่วมกัน โดยจำเลยที่ ๒ถึงที่ ๑๔ ซึ่งเป็นคณะ

กรรมการ และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๔ ได้ตกลงมอบหมายให้จำเลยที่ ๓ แต่ผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๓ แต่เพียงผู้เดียวได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งนายสุรเดช จิตรจงรักษ์ เป็นทนายความตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ (สารบาญอันดับ ๘๐) ให้มีสิทธิอุทธรณ์ในนามของจำเลยที่ ๑ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓ มีอำนาจเป็นผู้แทนของจำเลยที่ ๑ ที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่นายสุรเดช จิตรจงรักษ์ ทนายความลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์จึงเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจโดยชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑.

(มานะ เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ